

0001568-87.2016.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Amancio dos Santos

Vistos.

Daniel Amancio dos Santos, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 22/02/2016. Por sentença publicada em 30/08/2017, houve a condenação do réu a pena de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia - SP - cep 13189-212

0001568-87.2016.8.26.0229 - lauda

CONCLUSÃO: Em 24 de junho de 2022, faço os presentes autos conclusos ao(a) Juiz Substituto da 1ª Vara Criminal, Dr(a) GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO. Eu ____VITOR CAVALCANTI, Assistente Judiciário, matrícula M370938) digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0001568-87.2016.8.26.0229

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Amancio dos Santos

Vistos.

Daniel Amancio dos Santos, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 22/02/2016. Por sentença publicada em 30/08/2017, houve a condenação do réu a pena de Reclusão: um ano e oito meses; Regime: Fechado; Multa de 166 dias. Valor da multa R\$ 4.868,78;; por infração ao(s) artigo Art. 33 "caput" c/c Art. 33 § 4º ambos do(a) SISNAD.

Não houve recurso do Ministério Público, operando-se o trânsito em julgado para acusação em 07/10/2020.

Houve recurso interposto pelo acusado, cujo acórdão negou provimento, ao recurso.

O acórdão foi publicado em 09/09/2020.

O Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 107. IV do CP (fls. 362/363).

É o relatório.

Decido.

É caso de reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 07/10/2020.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (artigo 110, §1º, do Código Penal), que no presente feito corresponde à 4 anos, nos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, e com termo inicial do prazo prescricional a partir do dia da publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, II, do Código Penal). Considerada a menoridade relativa do acusado à época dos delitos, deve o prazo da prescrição ser reduzido pela metade, conforme disposto no artigo 115 do Código Penal, tratando-se, então, de prazo prescricional de 2 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Verifico que houve a prescrição intercorrente, pois transcorreu mais de 2 anos entre 30/08/2017, data da publicação da sentença condenatória recorrível, e 09/09/2020, data da sessão do v. Acórdão.

E, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido: “A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae” (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Desse modo, acolho a manifestação ministerial, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Daniel Amancio dos Santos, qualificado nos autos, por força da prescrição intercorrente, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Certidão de honorários já foi expedida às fls. 331.

Informe-se o IIRGD.

Ciência ao MP.

P.I.C. Oportunamente arquivem-se os autos.

Hortolândia, 24 de junho de 2022.

GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

RECEBIMENTO

Em ____/____/____, recebo estes autos em cartório. Escrevente: